وهى عريانة تغتسل وجب عليه المهر (و) يتقرر كاملا (بطلاقها فى مرض موت ترث فيه) قال فى المنتهى أو موته بعد طلاق فى مرض موت قبل دخول مالم تتزوج أو ترتد انتهى (و) يتقرر (بخلوته بها) اى خلوة الزوج بالزوجة وان لم يطأ روى ذلك عن الخلفاء الاربعة الراشدين وزيد وابن عمر وبهذا قال على بن الحسين وعروة وعطاء والزهرى والاوزاعى واسحق وأصحاب الرأى وهو قول الشافعى فى القديم ويشترط للخلوة المقررة للمهر كاملا أن تكون (عن عمد) ولو كان كافرا أو أعمى نصا ذكرا كان أو أنثى عاقلا أو مجنونا وسواء كان الزوجان مسلمين أو كافرين أو الزوج مسلما والزوجة كتابية ولو كان الزوج أعمى أو نائما مع علمه بأنها عنده ان لم تمنعه الزوجة من وطئها وانما تكون الخلوة مقررة (ان كان) الزوج (يطأ مثله و) كانت الزوجة (يوطأ مثلها) كابن عشر بخلو ببنت تسع ولا تقبل دعواه عدم علمه بها

(فصل واذا اختلفا) أى اختلف الزوجان أو ورثتهما أو زوج وولى صغيرة (فى قدر الصداق) أو فى عينه (أو) فى (جنسه) أو فى صفته (أو) فى (ما يستقر به) الصداق (فقول الزوج) بيمينه (أو وارثه) بيمينه أما كون القول قوله فى عين الصداق كما لو ادعت أنه أصدقها هذه الامة وقال هو بل هذا العبد وفى صفته كما لو قالت أصدقنى عبدا رومیا فقال بل زنجيا وفى جنسه كما لو قالت أصدقنى كذا من البر فقال بل من الشعير وفيما يستقر به المهر كما لو قالت خلوت بى فقال لم أخل بك فلانه منكر والقول قول المنكر بيمينه لان الاصل براءة ذمته مما لم يجب باقراره ولا بينة (و) اذا اختلف الزوجان أو ورثتهما (فى القبض) للصداق (أو تسمية المهر فقولها) ان وجدت (أو وارثها) بيمين من قبل المنكر لان الاصل عدم القبض وعدم التسمية (وان تزوجها) أى تزوج رجل امرأة (بعقدين على صداقين سرا وعلانية أخذ) الزوج (بـ) الصداق (الزائد) سواء كان الزائد صداق السر أو كان الزائد صداق العلانية ويلحق بالمهر زيادة بعد عقد مادامت فى حباله فيما يقرره أو ينصفه قال أحمد فى الرجل يتزوج المرأة على مهر فلما أهازادها فى مهرها فهو جائز فان طلقها قبل الدخول فلها نصف الصداق الاول ونصف الزيادة انتهى (وهدية الزوج ليست من المهر) نص عليه (فما) أهداه الزوج (قبل العقد ان وعدوه) بأن يزوجوه (ولم يفوا) بأن زوجوا غيره (رجع بها) أى بالهدية قال فى الانصاف قاله الشيخ تقى الدين واقتصر عليه فى الفروع قلت وهذا مما لا شك فيه انتهى وما قبضه أخو الزوجة ونحوه بمكالة فحكمه حكم المهر فيما يقرره وينصفه (وترد الهدية) على زوج (فى كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر) كفسخ لعقد كفاءة ونحوه قبل الدخول (وتثبت) الهدية (كلها مع) أمر (مقرر له) أى للمهر (أو لنصفه) ومن أخذ شيأ بسبب عقد كدلال فى بيع ونحوه كاجارة فان فسخ بيع باقالة ونحوها مما يقف على تراض لم يرد والا رده وقياسه نكاح فسخ لفقد كفاءة أو عيب فيرد قاله فى المنتهى

(فصل ولمن زوجت) أى زوجها أبوها مجبرة أو لا باذنها بلا مهر أو زوجها غير الاب باذنها (بلا مهر) صح العقد مع عدم تسمية صداق ويجب لها مهر المثل (أو) زوجت (بمهر فاسد) كما لو تزوجها على خمر أو كلب صح العقد و(فرض مهر مثلها عند الحاكم) أى فرضه الحاكم بقدره ويلزمهما فرضه كحكمه (فان تراضيا) أى الزوجان (فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم)